

1. 업무 개요

기간제근로자의 채용 시 공단 채용업무세칙 제5조(채용전형위원회의 구성·운영) 제1항에서는 채용과정 중 서류전형, 면접전형의 공정성 제고와 필요한 사항을 담당하기 위하여 내·외부 전문가로 구성된 서류전형위원회 및 면접전형위원회를 구성·운영하여야 하며, 기간제근로자 관리예규 제11조(채용 공정성 관리) 제1항에서는 서류전형과 면접전형에 외부 관련 전문가를 참여시켜 전형 과정의 공공성을 확보하여야 함을 정하고 있다. 따라서 채용 담당자는 각 전형 단계별로 내·외부 전문가로 위원회를 구성하여 채용업무를 추진하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

공단 「채용업무세칙」 제38조(부정행위자등에 대한 조치) 제1항에 따르면 “채용에 관한 부당한 청탁, 압력, 또는 재산상의 이익 제공 등의 부정한 행위”를 부정행위 중 하나로 제시하고 있으며, 제5조(채용전형위원회 구성·운영) 제2항에서는 서류·면접전형 위원의 선정 금지 요건으로 “응시자와 친족관계, 근무경험 관계 등 공정을 기대하기 어려운 특별한 관계나 사정이 있는 자”를 명시하여 전형의 공정성을 보장하도록 하고 있다.

공단 「기간제근로자 관리예규」 제11조(채용 공정성 관리) 제1항에 따르면 운영부서장은 서류전형과 면접전형에 외부 관련 전문가를 참여시켜 전형 과정의 공정성을 확보하도록 정하고 있고, 제13조의2(채용점검위원회 구성·운영) 제1항에

서는 채용과정의 공정성 제고를 위해 채용점검위원회를 구성·운영하여야 함을 명시하고 있다.

공단은 근로자 채용 시 전형위원의 선정 자격 및 절차를 구체적으로 정하고 있으나, 위원 명단이 사전 공개될 경우 채용에 관한 부당한 청탁, 압력 등의 위험에서 공정성을 담보할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표 1]의 기간제근로자 채용 시 각 채용담당자는 근로자 채용 시 전형계획을 수립하여 전형위원의 선정 및 내부결재를 진행하는 과정에서 전형계획보고문을 공개처리하여 전형위원 명단의 유출을 방지하는 조치를 실시하지 않았다.

[표 1] 기간제근로자 채용관련 전형위원 공개현황

소속	채 용 공 고 명	채용공고일	공개위원	채용 인원	담당자 (직급)
●●●●●본부 ▲▲▲▲ ▲▲▲▲부	===== 기간제근로자 채용	0000.00.00.	서류전형위원(◎인)	◎인	◇◇◇ (◆급)
▼▼▼본부 ■ ■ ■ ■ ■ 처 ☒☒☒☒☒☒부	===== 기간제근로자 채용	0000.00.00.	서류전형위원(◎인)	◎인	●●● (◎급)
☒☒☒☒☒☒단 ☒☒☒☒☒☒처 ☒☒☒☒☒☒부	===== 기간제근로자 채용	0000.00.00.	서류전형(◎인) 및 면접전형위원(◎인)	◎인	◇◇◇ (◆급)
▼▼▼본부 ◁◁◁◁처 ☒☒☒☒☒☒부	===== 기간제근로자 채용	0000.00.00.	면접전형위원(◎인)	◎인	○○○ (◆급)
☒☒☒☒☒☒단 ☒☒☒☒☒☒처 ☒☒☒☒☒☒부	===== 기간제근로자 채용	0000.00.00.	서류전형(◎인) 및 면접전형위원(◎인)	◎인	①①① (◎급)

전형계획의 공개를 통해 기간제근로자 채용을 위한 서류 또는 면접 전형위원의 명단을 이해관계자가 입수하여 채용 과정에 청탁, 압력 등 부정 행위가 발생할 리스크에 노출되게 하였으며, 그 결과 전형위원의 자격 제한과 채용점검위원회의 운영 등 공정성을 확보하기 위한 규정 상 조치의 효과가 제한되게 되었다.

4. 관련자(부서) 의견

관련자 중 일부(◎급 ●●●, ●급 ○○○, ◎급 ⑩⑩⑩)는 해당문서를 상신 및 결재완료까지 전형계획 문서를 “공개”로 처리하였으나, 결재완료 이후 공개 사실을 인지하여 해당 문서의 공개 설정을 “비공개”로 전환하였다.

[표 2] 기간제근로자 채용관련 전형계획 비공개 처리현황

소속	채 용 공 고 명	전형단계	결재일	비공개 처리일	담당자 (직급)
▲▲▲본부 ■ ■ ■ ■ ■ 처 ☒☒☒☒☒☒부	===== 기간제근로자 채용	서류전형	`00.0.00	`00.0.00	●●● (◎급)
▼▼▼본부 ◁◁◁◁처 ☞☞☞☞☞부	===== 기간제근로자 채용	면접전형	`00.0.00.	`00.0.00.	○○○ (●급)
▣▣▣▣▣단 ▢▢▢▢▢처 ☞☞☞☞☞부	===== 기간제근로자 채용	서류전형	`00.0.0.	`00.0.0.	⑩⑩⑩ (◎급)
		면접전형	`00.0.0.	`00.0.0.	

5. 조치할 사항

△△△△이사(▣▣▣▣▣장)는 기간제근로자 채용 관련 업무(전형위원 비공개)를 미흡하게 처리한 ●●●●●본부 ▲▲▲▲ ♣♣♣♣♣부(現 ▼▼▼▼본부 ◎◎◎◎처 ××××××××부) ◆급 ◇◇◇, ▣▣▣▣▣▣단 ▢▢▢▢▢▢처 ▣▣▣▣▣▣부 ◎급 ◇◇◇에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】